

Organo: **Cámara en lo Civil y Comercial -Sala I-Vocalía 2**

Fecha: **15/2/2024**

Voces Jurídicas:

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
DAÑO EXTRAPATRIMONIAL
SENTENCIA DEFINITIVA

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, 15 de febrero de 2024, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, Dres. José Alejandro LÓPEZ IRIARTE, Esteban Javier ARIAS CAU y Elba Rita CABEZAS, bajo la presidencia de trámite del primero de los nombrados, vieron el Expediente N° C-161338/2020, caratulado "Acción Emergente de la Ley de Consumidor: P. M., F. A. y G., S. E. c/ L., P. G. A. – A. S. I. CATERING" en 141 fojas y el agregado por cuerda Expediente N° C 117388/2018, caratulado "Diligencias Preparatorias: P. M., F. C/ L. P. G. –A. S. I. DE CATERING", en 53 fojas; luego de lo cual:

El Dr. LÓPEZ IRIARTE, dijo:

I.- La demanda. Se inicia este proceso por demanda que a fojas 27/33 del expediente la Dra. T. D. R. R., en nombre y representación –invoca- de A. P. M. y S. E. G. , promoviera el 04/06/20 en contra de Sr. G. A. L. y A. S. I. DE CATERING pretendiendo se condene al accionado al reintegro de las sumas que los actores le habrían abonado y que dice ascendería a la cantidad de \$ 70.000, "...por una prestación que no cumplió, lucro cesante, daño moral, indemnización y Multa civil art. 52 bis Ley 24.240, con intereses y costas (v. fojas 27, punto "II. Objeto".

Relata la Dra. R. que quienes menciona como sus mandantes planeaban una fiesta para su boda, por lo que, en el marco de una relación de consumo, dice, celebro con el Sr. L. (S. A.) el 15/02/2018 un contrato de "servicio integral de catering que comprendía comida, bebida, personal, alquiler de vajillas, para 400 personas con motivo de su fiesta de casamiento, a realizarse el 19/08/2018, se realizaría en Finca L. H.. El precio total del servicio se pactó en \$ 332.000".

Refiere la letrada de los actores que, habiendo ya abonado \$ 70.000, el día 10 de mayo del año 2018 se realizó el "acto de degustación", al que califica como la "instancia en la que se vería reflejado y puesto a consideración de mis mandantes, los consumidores, el servicio de comida contratado y que se ofrecería a los invitados".

Arguye la accionante que en tal oportunidad "...quedó probada la impericia del servicio para el desenvolvimiento de una degustación de seis personas, mucho menos en el contexto de una boda c/ servicio para 400 personas", deficiencia que –asevera- resultaba imputable al Sr. L. y que llevó a que quienes designa como sus mandantes decidieran "dar por resuelto el Contrato de referencia". Agrega que sus representados se vieron afectados por "...una verdadera frustración a la expectativa de un servicio satisfactorio para la fiesta". Afirma que ante la proximidad de la boda los novios se encontraron "...obligados abruptamente a comenzar la búsqueda de otro Servicio de Catering", con exigencias de mayores precios e "inmediatos desembolsos dinerarios", lo cual –sostiene la demandante- configura un "daño económico real y ostensible, sumado al daño moral por angustia y aflicción causado en sus familias en oposición a la confianza y seguridad que se pretendió gozar al contratarlo con la debida anticipación". Dice que sus mandantes se comunicaron en forma verbal y reiterada con el prestador del servicio, requiriéndole la devolución de las sumas abonadas que, a la fecha de la celebración del contrato equivalían a U\$S 3500, que L. les habría reconocido que no tenía el dinero para devolverles porque "...lo había gastado en sus vacaciones a Brasil, unos días atrás. Sostiene que el contacto verbal entre las partes "...está reconocido por el demandado en sus presentaciones".

Expresa la Dra. R. que “ante la negativa” el 31 de mayo de 2018 el Sr. P. remitió una carta documento al Sr. L. (cuyos términos transcribe), por la cual denunciaba el incumplimiento “esencial” del contrato, rehusaba por ello el pago del saldo de precio convenido, y daba por resuelto el contrato que los vinculara, intimando la restitución de los \$ 70.000 ya abonados, bajo apercibimiento de accionar judicialmente por daños y perjuicios y con sustento de la Ley 24.240. Expresa, asimismo, que “conforme surge del aviso de recibo” la C.D no fue contestada ni mucho menos reintegrado el dinero. Destaca la letrada de los actores que, “dos meses después”, el 06 de junio de 2018 el demandado remitió una comunicación a los aquí accionantes, rechazando la resolución del contrato y la intimación a restituir el dinero percibido, y los interpeló al pago de la segunda cuota del precio pactado por el servicio, bajo apercibimiento de resolver el contrato, y que “a esa altura de la circunstancias” los ahora accionantes que “como consumidores necesitaban de un servicio, ya debieron decidir la inmediata contratación de otro proveedor que brindara la prestación para la fiesta que se realizaría el 19 de agosto en el lugar ya reservado, Finca La Herminia”. Señala seguidamente que el Sr. L. no restituyó el dinero recibido, no prestó el servicios y tampoco formalizó “...la desvinculación contractual que pretendía con su CD, con lo cual quedaba de evidente la ilegitimidad, improcedencia e inconsistencia de su postura”, que la fiesta finalmente se celebro el día previsto con otro servicio de catering.

Refiere también la demandante que se inicio reclamo ante la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, la que tramitara por expediente N° 0671.279-19. Afirma que en sede administrativa se celebraron dos audiencias en las que “...el demandado no formuló propuestas serias frente al legítimo reclamo de los consumidores, mis mandantes”; y agrega que “...el demandado reconocía y proponía devolver el dinero prestando algún otro servicio a la familia sin que implicara la devolución del dinero en efectivo. Reconocía su obligación de devolver el pago inicial por un contrato que no se efectivizó”.

La accionante dedica el artículo IV de su demanda a referir “las circunstancias de degustación del 10/05/2018”, expresando que “es una práctica consentida” la realización de una prueba de degustación “de la comida y el servicio” y cita en su apoyo el artículo 19 de la ley 24.240; y que en el caso tal acto se cumplió antes de la fecha prevista para el desembolso del “segundo pago del contrato”. Vincula luego el “momento de la degustación” con el deber de información previsto por el Estatuto Consumeril y asevera que siendo el servicio de comida la prestación principal, se “debió demostrar el objeto de la prestación ofrecida, a los fines de permitir al consumidor evaluación exacta de la calidad del servicio para la boda en la fecha pactada”. Asevera que la degustación del 10.05.2018 “...demostró la impericia, la potencialidad de la ineficacia para cumplir la prestación”, porque fue defectuosa por los motivos que enumera: a) no fue indicado “con claridad” el lugar en la que se realizaría y hubo retrasos en el horario b) se dijo –afirma la demandante- que la prueba comprendería a 6 comensales y al momento de realizarse el servicio sólo estaba preparado para cuatro c) fue incompleta, dice, porque no se individualizó vajilla, mobiliario, color y estilo de mantelería “acorde a la temática regional requerida”, ni bebida d) fue “parcial”, sostiene, porque omitió la “comida de recepción” y “sólo presento (frío) el plato principal”. Asevera que el chef se retiró del lugar antes de terminada la prueba, lo cual les habría impedido acordar “opciones para la guarnición”.

Refiera la Dra. R. que lo señalado evidenció “absoluta desorganización”, y que la prueba de degustación resultó “deficiente e insatisfactoria” en un aspecto fundamental que hace al objeto del contrato, provocando a sus mandantes “zozobra respecto de la verificación oportuna y eficiente del mismo”. Asegura que el proveedor, luego de la degustación, no le ofreció mejorar el servicio, ni realizar otra prueba, todo lo cual produjo “una verdadera frustración a la expectativa de un servicio satisfactorio en la fiesta”; y que el deficiente desenvolvimiento de L. en ocasión de tener que atender a 6 personas, probaba su impericia para la atención de 400.

Arguye que el “incumplimiento” en la prueba de lo que sería el servicio de la fiesta previsto para dos meses después resultó “anticipatorio y ya vaticina el incumplimiento del resto de las obligaciones vinculados al contrato”, y alude en ese sentido a Disk Jockey, mozos y coordinador de la fiesta, que dice a cargo del accionado.

Continúa sosteniendo que el tipo de prestación no permitía a su parte esperar a que “el servicio concluyera para exigir la corrección de las deficiencias”; que sostener o interpretar lo contrario

constituiría “un ejercicio abusivo del derecho por parte del prestador del servicio. Insiste en la frustración de las expectativas de un acto que, sostiene se proyectó como un acontecimiento “trascendental y exitoso”; por lo que postula que “no podía exigírsele a los consumidores que se arriesgaran continuar con un contrato que se había advertido que la obligación principal del servicio ya se anunciaba defectuoso”. Destaca que no había mora del consumidor, sólo incumplimiento imputable al proveedor y afirma que –luego de tratativas verbales- sus mandantes resolvieron resolver el contrato y “debieron salir a buscar otro servicio”, sin que se les hubiera restituido el dinero entregado. Refiere que contrataron, entonces, los servicios de un chef de la ciudad de Salta, pero que debieron reducir la cantidad de invitados de 400 a 350 y pagar por cubierto una diferencia de \$ 110, y que el nuevo servicio no incluía disk jockey, ni bebida alcohólica, ni ambientación, ni coordinación del evento, los que debieron ser satisfechos por los novios.

Seguidamente la letrada de los actores remite a las constancias que componen las Diligencias Preparatorias que tramitan agregadas por cuerda, las que reseña y, de entre la cuales destaca la obrante a fojas 49 de tales obrados, de las que –dice- surge que el Sr. L. no se hallaba habilitado por ante la Dirección General de Control Comercial, y que tampoco contaba con habilitación por el “Departamento Sunibron” para el desarrollo de la actividad de Servicio Integral de Catering.

Destina el capítulo IV de su escrito introductorio a los “Fundamentos de la acción planteada”, en que alude al contrato suscripto, al pago parcial de \$ 70.000. A la aceptación de la práctica de degustación por el accionado, a la disconformidad de su parte con tal prueba, a que no hubo ofrecimiento por parte de L. de “mejorar o asegurar” el cumplimiento del servicio de catering, a que sus mandantes no se hallaban en mora, a que el demandado reconoció la recepción de la carta documento que acompaña, a que la respuesta dada a la misma por el destinatario fue extemporánea, a que el contrato fue resuelto “por incumplimiento del proveedor”, a que los consumidores se vieron obligados a tomar otro servicio para la boda, y a que L. “reconoció” su obligación de devolver el dinero, pero que ello no se efectivizó, y que actualmente se niega a restituir lo recibido. Todo lo cual dice admitido por el que considera civilmente responsable.

En el capítulo VI de su demanda la Dra. R. bajo el título “De lo que se reclama. Responsabilidad por Daños artículo 40 bis. Multa Civil art. 52 bis”, se ocupa de reiterar los incumplimientos que endilga al demandado cuya conducta en el caso –dice- denotó “malicia, dolo y un temerario desinterés por los derechos del consumidor” cita disposiciones del Código Civil y Comercial, de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional que entiende avalarían la postura que sustenta.

Pide una “reparación integral” y precisa los rubros que reclama: a) la restitución de los \$70.000 que dice haber abonado, refiriendo –nuevamente- que la fecha de la contratación significaban U\$S 3.500, aproximadamente (por lo que pide se le conceda cantidad suficiente de pesos para adquirir la referida cantidad de divisa estadounidense) y da sus razones para petitionar el resarcimiento como “valor” “máxime en el contexto económico que atravesamos”; en subsidio pide el importe “histórico” con más los intereses equivalentes “a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina devengado desde la fecha del pago b) bajo la designación de “lucro cesante” pide el resarcimiento de la diferencia entre lo pactado con L. y lo que dice haber satisfecho al servicio que atendió la fiesta, más lo que debieron abonar a un disk jockey y lo que desembolsaron por “coordinación de la fiesta” (\$ 12.000 y 9.000 respectivamente), y precisa “El servicio de la fiesta se encareció en un 25% más de lo que tenían previsto inicialmente c) pide también el resarcimiento del daño moral y refiera al respecto la honra frustración y aflicción propia de los impensados y penosos avatares a los que se vieron forzados por el incumplimiento que atribuye al accionado. Remito aquí, por razones de brevedad, a la descripción de tales padecimientos y sinsabores que la actora dice soportados en el marco de un “acontecimiento trascendental” d) reclama para sus representado la multa civil “daño punitivo”, previsto por el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor “que se establece en función de la gravedad del hecho, sostiene. Cita jurisprudencia.

A continuación ofrece prueba instrumental, documental, de “oficios” y testimonial. Finalmente pide se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda, con costas al demandado.

2. La contestación de demanda.-

Fijada la audiencia que prevé el artículo 396 del CPC (art. 53 Ley 24.240, Ley 4442, Ley 5170 (t.o. por ley 5326) a fojas 35 y originariamente para el día 04 de setiembre de 2020, la misma se suspende por no haber podido sido notificado en legal forma el demandado (fojas 45). A fojas 48 se realiza una nueva convocatoria, a los mismos fines, para el día 15 de setiembre de 2020, a fojas 62 obra el acta que da cuenta de que el accionado, su patrocinante, los actores y su patrocinante concurrieron al acto. Oportunidad en la que el Sr. L. incorporó su contestación de demanda, y la Dra. R. contestó el traslado de "hechos nuevos", desconociendo la documental agregada por el demandado con el responde.

En su responde de fojas 56/61 el Sr. P. G. A. L., con el patrocinio letrado del Dr. M. E., opone excepción de falta de legitimación activa respecto de la demandante G. invocando que ningún vínculo jurídico lo une a la misma, por haberse celebrado el "...negocio jurídico con el Sr. A. P. M."; aclara el accionado que si bien la Sra. G. "...concurrió a la degustación –al igual que sus padres- ello no le otorga aptitud legal para reclamar judicialmente, más aun cuando no manifestó su voluntad resolutoria". Seguidamente opone a la progreso de la acción del otro demandante "excepción de incumplimiento" en los términos del artículo 1031 del Código Civil y Comercial de la Nación, se interroga sobre la procedencia de tal defensa en los contratos de ejecución simultánea y en los de cumplimiento sucesivo, cita los Principios de la UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) y teoriza sobre la subsistencia en el nuevo Código de la defensa de que se trata.

Seguidamente procede a la negativa general y particularizada de los hechos que los accionantes invocaran a modo de sustento fáctico de la pretensión resarcitoria que esgrimieran; negando en especial que se haya pactado la degustación, y que de tal acto haya resultado probada la impericia del servicio de catering, que les haya asistido a esto derecho a resolver el contrato, que le sea a él imputable que los demandantes hayan debido recurrir a los servicios de un tercero para la atención de la fiesta de casamiento, que se haya generado un daño "real y ostensible" o moral a los pretensores, que haya habido incumplimiento "esencial" del contrato, que se le haya requerido verbalmente la devolución del dinero, que los \$ 70.000 recibidos haya equivalido a la fecha del pago a U\$S 3.500, que haya reconocido que gastó el importe abonado en vacaciones en Brasil, que no haya contestado la interpelación, que la respuesta dada a tal intimación haya sido extemporánea. Entre otros desconocimientos.

Luego el Sr. L. da su propia versión de los hechos.

Reconoce haber celebrado un contrato de "servicio de catering el día 15 de febrero de 2018", programado –dice- para día 19/08/2018, fecha en la cual, sostiene el accionado, él debía cumplir con todas las obligaciones que asumiera contractualmente. Admite también que al momento de la suscripción del contrato el Sr. P. M. le abono el 20% del precio pactado. Asevera que inmediatamente procedió a contratar "...los distintos servicios que son necesarios para la realización del evento, tales como el sonido, vajillas, mozos, etc. debiendo abonar las señas correspondientes".

Cuenta L. que en el mes de mayo de 2018 el Sr. P. M. le pide una degustación "la que se produjo con absoluta normalidad y sin perjuicio de realizar otras propuestas o cambios que hubieran sido peticionadas por el contratante; en razón el tiempo que faltaba para la fecha de celebración de la fiesta de casamiento –tres meses-", destaca. Sostiene que la degustación "no fue impuesta en el contrato" y que "sorprendentemente" el Sr. P. remite la carta documento que se encuentra agregada a fojas 12, el 31/05/2018, "pretendiendo al resolución contractual de manera infundada" y exigiendo la restitución del dinero abonado "en concepto de seña". Destaca que la fecha en que se emitió la misiva por la que se perseguía resolver el contrato el requirente "...ya adeudaba la cuota vencida el día 19 de mayo de 2018. Asegura que en respuesta a la interpelación de P. M., se expidió y envió la correlativa respuesta el día 11/06/2018 (y no dos meses después). En tal respuesta, arguye L., "se formuló expresa oposición y rechazo a la resolución contractual"

El accionada dedica el capítulo V de su contestación bajo el título "De la resolución contractual", a

cuestionar la disolución que –por propia autoridad y extrajudicialmente- decidiera y le comunicara el actor P. M., endilgándole un incumplimiento y “...sin haber intimado previamente el cumplimiento de la obligación”. Entiende L. que previamente se lo debió haber intimado a cumplir “ya que las obligaciones de mi parte nacían el día 19 de agosto de 2018. Es decir el día del evento social”. Califica a tal plazo como “esencial”, de allí –argumenta- que “mal se puede resolver –por mi culpa- el contrato, cuando no estaba obligado a ejecutar obligación alguna; pues justamente la prestación de la obligación debía efectivizarse el día 19 de agosto de 2018”.

Razona afirmando que si el descontento del actor era tal, lo debió haber expresado con la primera degustación; y que tal disconformidad no “era óbice para continuar con la relación contractual, más aun, cuando no constituía una obligación impuesta en el contrato”. Luego describe lo que, a su juicio, ha de entenderse por degustación, para puntualizar que la misma se realiza para evitar desacuerdos y realizar ajustes sobre el menú y otros aspectos de la fiesta antes de la realización de la misma. Pone de resalto que la primera y única degustación se realizó 3 meses antes de la celebración de la boda “... es decir; con una debida antelación para lograr un servicio de excelencia que satisfaga los requerimientos del cliente”.

Sostiene haber obrado de buena fe y en base a “la capacidad económica del contratante”, precisando que el servicio lo incluía todo (salvo el local) a razón de \$ 830 por persona y añade que los que obraron en contra de la buena fe debida fueron los actores, toda vez que pretendieron la resolución cuando todavía no había vencido el término para el cumplimiento de la prestaciones por parte del accionado.

Asevera que, siendo que la potestad resolutoria (que puede ser total o parcial según el nuevo Código) le corresponde a la parte cumplidora, “...justamente el Sr. P. M. fue quien no cumplió con la obligación asumida, al no abonar lo convenido los días 19 de mayo 9 de agosto de 2018”. Luego discurre sobre la obligación de restituir en caso de resolución, según la interpretación que realiza de los artículos 1081 y 1071, incisos b) y c) y 1083 del Código Civil y Comercial de la Nación, para entender que “...sólo deben restituirse la prestaciones cumplidas que no hayan sido alcanzadas por los efectos de las resolución parcial...” “...también es factible que no haya que restituir prestación alguna, bien sea que ninguna llego a cumplirse o por las cumplidas no quedaron afectadas por la resolución parcial”. Reitera luego el accionado que él no es la parte incumplidora “...ya que la sola y primera degustación, con constituye un obligación que pueda o pudiese generar la resolución contractual por incumplimiento”, la que “...no puede ser tomada como incumplimiento de la obligación, y en su caso, se debió requerir una nueva degustación de la comida o de un nuevo menú acorde al precio pactado”. Destaca que por la naturaleza de la prestación de servicios quien se obliga a brindar el catering debe subcontratar –con anticipación- aquellas prestaciones que se cumplen por terceros, como ser personal, sonido, vajillas, mobiliarios, etc. “...tal como lo hice en forma inmediata a la suscripción del acuerdo”, las que dice haber acordado y comprometido con Proyectos AR-MX (sonido e iluminación y efectos especiales) pagando el 26.02.2018, una seña de \$ 9.000 que representaba el 50% del costo de este ítem, abonando al Sr. Martín López \$ 15.000 por vajillas, mantelería, sillas, mesas y demás mobiliarios y, entregado al Sr. Walter Fernández (jefe de mozos) la suma de \$ 12.000, también en concepto de seña. Afirma que estos importes no fueron recuperados.

Reitera que al no habérselo intimado a ajustar la prestación comprometida luego de la degustación “...no procede automáticamente la resolución unilateral por voluntad del contratante y supuesta culpa del contratado”

A continuación discurre sobre la aplicación al caso de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, para afirmar que el de este juicio, es un caso “sui generis” (de naturaleza especial). Asevera que no puede inferirse del desagrado de los actores respecto del acto de la degustación una violación al deber de información del régimen especial para usuarios y consumidores; menos aún –arguye- a tres meses de la celebración, puesto que de lo contrario se convalidaría “un abuso del derecho”. Por ello, no resultan procedentes ni la pretensión de restitución del precio, ni el lucro cesante, ni el daño moral, ni la indemnización y multa civil del artículo 52 bis, de la ley 24.240.

Prosigue el demandado en el capítulo VIII de su demanda, bajo el título “Del pago efectuado”,

afirmando que el recibido tendría la naturaleza de seña "...con el objeto de asegurar la organización del evento social en manos del contratado", tendiente al "aseguramiento de su concreción final". Califica al importe recibido como "arras", confirmatorias y a cuenta de precio o penitenciales "...para permitir el arrepentimiento de cualquiera de las partes", y aclara que según la nueva Codificación la señal o arras "se interpreta como confirmatoria, excepto que las partes convengan la faculta de arrepentirse.

Luego el Sr. L. ofrece prueba (documental, testimonial y de absolución de posiciones, y finalmente pide "se haga lugar a las excepciones opuestas", y se rechace la acción tentada con expresa imposición de costas a la contraria.

3. Trámite posterior a la traba de la litis.-

A fojas 64 se abre la causa a prueba, bajo la presidencia de trámite interina de la Dra. Norma Amalia Jiménez mandando producir la que se consideró pertinente y conducente, fijándose los días 04/03/2021 y 11/03/2021, para la recepción de las de absolución de posiciones y testimoniales.

A fojas 67 la Dra. R. observa el auto de apertura a prueba en cuanto tiene presente la prueba documental arrimada por el accionado que ella había desconocido.

A fojas 70 me avoco al conocimiento de la causa y hago saber de la integración del Tribunal en su composición propia.

A fojas 72 obra informe de Secretaría que da cuenta que el día 04/03/2021 se hicieron presentes los patrocinantes de las partes y que el auto de apertura a prueba se encuentra observado.

A fojas 75/76, el 30.03.2021, se rechaza la objeción de la Dra. R., sin perjuicio de lo cual se ordena al accionado y a su letrado que exhiban para su reconocimiento los originales de las copias certificadas agregadas con la contestación de demanda (con lo que el Dr. E. cumple a fojas 78) y se fija como fecha para la recepción de las testimoniales el 25 de junio de 2021.

A fojas 98 a103, obran las actas que dan cuenta que el día 25 de junio de 2021 se recibieron las declaraciones testimoniales del Sr. A. S., M. C., W. A. H. y J. R. M. L..

A fojas 104 los actores ratifican la labor cumplida por la Dra. M. T. R., en oportunidad de la recepción de la prueba testimonial antedicha y anteriormente.

A fojas 105 se cita a brindar declaración testimonial a los Sres. D. M. R. y E. J. G. para el 21 de octubre de 2021. A fojas 112, obra el acta que da cuenta que el día señalado los testigos no concurrieron, ambas partes la fijación de una nueva fecha para la recepción de sus testimonios, se concede personería de urgencia al Dr. E. y se tiene a la Dra. T. R. por apersonada en nombre y representación de los demandantes S. E. G. y F. A. P. M., a mérito de la fotocopia juramentada de poder que obra a fojas 110/111.

A fojas 113 se fija fecha para el 07 de diciembre de 2021 para la recepción de las declaraciones de los testigos antes mencionados. A fojas 115 el Sr. L. ratifica las gestiones de su patrocinante.

A fojas 129 obra el acta que da cuenta de que el 07/12/2021, los testigos no concurrieron, que habiendo comparecido el accionado y el Dr. E., por el demandado y la Dra. R. por los actores expresaron que se encontraban en tratativas. Ambas partes insisten en las testimoniales faltantes y piden fijación de una nueva fecha; sin perjuicio de lo cual se comprometen a continuar con las tentativas de avenimiento.

A fojas 130 se fija el día 18 de febrero de 2022 para la recepción de las testimoniales. El día señalado (fojas138) los testigos no concurren, se hace presente la Dra. R., solicite se la dispense de concurrir al acto por tener que asistir a otra convocatoria y pide nuevamente otra fecha para la recepción de la testimonial por ella propuesta. Concorre también el Dr. E..

A fojas 140 y ante la incomparecencia reiterada de los testigos, clausuro la etapa probatoria y dicto la providencia de autos para resolver.

El 30.11.2023 y habiendo advertido que en la causa no se ha dado cumplimiento con lo establecido por el artículo 52, 2do. párrafo de la Ley 24240, ordeno que, previo a dictar sentencia sobre el fondo, pasen los autos a dictamen al Ministerio Público Fiscal.

El 14.12.2023 la Dra. Silvia T. Maurín emite dictamen como representante del Ministerio Público Fiscal, expresando que autos se han cumplido los requisitos de legalidad previstos por la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, y que –en su opinión- las partes se encuentran vinculados por un contrato o relación de consumo en las respectivas calidades de consumidor y proveedor, por lo que resulta adecuada la vía por la que tramitaran las presentes actuaciones.

Habiendo sido oída la Agente Fiscal, dispongo –en la misma fecha- que vuelvan los autos para resolver.

3. Sobre la vía elegida. La legitimación de una de las partes. La cuestión a decidir. La solución que propicio. De lo que debe ser objeto de la condena, su entidad y cuantificación.

3.1. La vía elegida. Conforme lo señala el Ministerio Público Fiscal, y sin perjuicio del tratamiento que daré a la legitimación sustancial de uno de los demandantes, entiendo que la vía elegida es la adecuada. Ello así toda vez que no puede discutirse que el servicio de catering para un casamiento brindado a un particular de manera profesional para el uso o beneficio propio o familiar de un consumidor (se trató en el caso de la boda de los actores), constituye un contrato de consumo, conforme lo prescripto por los artículos 1º), 2º) 3º) y concordantes de la Ley de Defensa del Consumidor y 1092, 1093, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya actuación en el caso deviene como ineludible en razón de que el vínculo que uniera a los contratantes según el instrumento que obra agregado a fojas 02 y vta. de autos se anudó el 15.02.2018. Por ende, el confuso cuestionamiento que respecto del régimen jurídico aplicable realiza el accionado a fojas 59 vta. (capítulo VII), resulta inadmisibile y debe –en mi opinión- descartarse su oposición a la aplicación de las normas tuitivas del consumidor previstas tanto por la Ley Especial como por el Código Civil y Comercial de la Nación.

3.2. La legitimación de la codemandante G.. El contrato de catering para la celebración de una boda ha sido celebrado sólo y tan sólo por el Sr. A. P. M., que es quien lo suscribiera junto al proveedor P. G. L. (v. instrumento de fs. 02 y vta.). La Sra. S. E. G. no suscribe la convención y –sin embargo- acciona contra el demandado. Esto motiva que el Sr. L., en su responde, plantee a su respecto la “excepción” de falta de legitimación sustancial activa; no obstante reconocer que aquella concurrió a la degustación (fojas 56), acto éste que, admite también, correspondía a una fiesta de casamiento (fojas 57 vta., párrafo 3, del capítulo V).

A pesar de que ella no suscribiera el contrato de catering estimo que, al menos para el inicio de la acción y sin perjuicio de la suerte que corra la misma en orden a los presupuestos de obligación de responder en el caso en concreto, la codemandante se encuentra sustancialmente legitimada desde el lado activo obligacional. Así lo entiendo porque, a mi juicio, la Sra. S. E. G. encuadra en la equiparación que prevé lo segundos párrafos de los artículos 1º) de la Ley 24.240 y 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Al respecto señala DEMETRIO ALEJANDRO CHAMATRÓPULOS, no obstante no coincidir en el distingo entre consumidores “directos” e “indirectos”,

“Según lo sostiene la doctrina mayoritaria, el concepto de consumidor o usuario material o fáctico (o indirecto) incluye a aquel que emplea o disfruta de bienes o servicios de manera simple, sin ser parte en un contrato de consumo”

“Dice P. que ‘la locución ‘como consecuencia o en ocasión’ de una relación de consumo debe ser

entendida como una razonable relación entre el contrato de consumo y la adquisición o utilización de bienes o servicios como destinatario final, todo ello integrado con la relación de causalidad entre ambos puntos de referencia”.

“...Sería el caso de aquella persona que ha sido invitada a comer por un amigo a un restaurante, encargándose este último del pago de la cuenta de la mesa. Aquel sujeto consume pero no contrata”.

“Dentro de la definición legal se los puede ubicar cuando la LDC expresa: ‘queda equiparado al consumidor’”

“Pareciera que la norma estima que no revisten stricto sensu el carácter de consumidores, pero, sin embargo, por la íntima conexión de ellos con los consumidores directos, ha decidido otorgarles similar protección”

“...Sin perjuicio de lo expresado,” [el autor se refiere a la inutilidad de plantear una separación entre consumidores directos y materiales de la que trata] “pueden existir distintos casos en los cuales el contratante (por distintas razones) no reclame, pero sí lo haga el miembro del grupo familiar o social (o bien ambos realicen el planteo como coactores)”...” (autor citado, “Estatuto del Consumidor Comentado. 2da. edición aumentada, actualizada y reelaborada”, Buenos Aires, 2019, Editorial Thomson Reuters La Ley, Tomo I, páginas 103 a 105).

En sentido similar y en un caso en el que la cónyuge del adquirente de un automotor codemandó al fabricante del automóvil y a la concesionaria que se lo vendiera por el daño moral que le produjo la rotura de la correa del cero kilómetro que comprara su marido, se resolvió que:

“ Cuestiona la señora Dillon que se hubiera declarado de oficio su falta de legitimación activa. Al respecto, sostiene que su legitimatio resulta del hecho de ser una consumidora en los términos del art. 1092, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación. Afirma que su parte sufrió un daño moral causado por las consecuencias derivadas de la rotura de la correa de distribución del rodado dominio ITU 953 y por la falta de una debida atención por la codemandada Guini S.A., remarcando que dicho daño tiene carácter individual. Destaca, en tal sentido, que fue acreditado en autos que, junto con su marido, se encontraba en el vehículo al momento de la rotura de la referida pieza, evento éste que dejó a todo el grupo familiar en un lugar desolado durante horas, debiendo su parte, asimismo, interrumpir sus vacaciones (fs. 536/538, pto. 1)”

“La queja merece ser acogida”

“Comienzo por observar, como lo hiciera en un precedente anterior a la sanción de la ley 26.994 (véase mi voto en la causa ‘Lira, Agustín Rodolfo c/ Inc. S.A. s/ ordinario’ (ref:MJJ90 121), sentencia del 3/6/2014), que el concepto de ‘consumidor’ es, ciertamente, central en el régimen de la ley 24.240, pues es el que permite el acceso a su sistema de protección, con directo impacto sobre la legitimación activa y pasiva en las relaciones de consumo (conf. Hernández, C., La noción de consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar, RDPC, 2009-1, p. 257 y ss.). Al votar dicha causa sostuve, además, que una interpretación equilibrada del asunto, que no ensancha en demasía el concepto de ‘consumidor’, ni lo restringe a niveles que claramente no son los imaginados por el legislador, era la recomendada en las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Tucumán, año 2011, por la Comisión nº 8, en cuanto se sostuvo que ‘-La tutela del consumidor abarca cuatro supuestos distintos, a saber: a) Quien adquiere bienes o servicios con un destino final, o sea a título gratuito u oneroso (consumidor en sentido estricto); b) Quien utiliza bienes o servicios con un destino final sin ser parte de un contrato de consumo; c) El sucesor particular en los derechos adquiridos por el consumidor originario; d) Los sujetos expuestos a una relación de consumo’ (despacho 1º).”.

“Dejando de lado la hipótesis del consumidor expuesto -o bystander- que, en el derecho vigente, sólo tendría legitimación activa en el ámbito de las prácticas comerciales abusivas (art. 1096, CCyC; Chamatropulos, D., Estatuto del consumidor comentado, Buenos Aires, 2016, t. I, ps. 81/82, nº 11.3), cabe señalar que la sentencia de grado tuvo por acreditado que, al momento de la rotura de la correa de distribución, el rodado se encontraba afectado al uso de un grupo familiar del que era integrante

la señora Dillon."

"De tal suerte, la situación de esta última está alcanzada por la hipótesis "b" antes referida que, ciertamente, es la que resulta del art. 1092, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto dispone que '-Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social-' (norma aplicable al sub lite en función de la consideración de derecho transitorio hecha por la juez a quo en fs. 501 con base en lo prescrito por el art. 7, CCyC, que no recibió objeción ante esta alzada)'."

"El estatus de tal tipo de consumidor 'equiparado' frente al sistema protectorio de que se trata es, en efecto, la del denominado consumidor 'material' (por oposición al consumidor 'jurídico'), o sea, la persona que de hecho consume bienes, los usa o utiliza servicios, con independencia de que haya sido él quien adquirió los bienes o servicios (conf. Bercovitz Rodríguez- Cano, A.y Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, Tecnos, Madrid, 1987, p. 115; en el mismo sentido: Fernández, R., Gómez Leo, O. y Aicega, M., Tratado teórico-práctico de derecho comercial, Buenos Aires, 2009, t. II-B, págs. 789/790)."

"Resulta claro, entonces, que la sentencia apelada no fue ajustada a derecho en cuanto negó legitimación a la señora Dillon para reclamar"

"Por ello, debe ser revocado lo decidido sobre ese particular, declarando que la señora Dillon se encuentra legitimada para reclamar por el resarcimiento de los daños que pudo generarle el evento de que trata estas actuaciones" (Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, magistrados Heredia, Vassallo y Garibotto, en la causa "Verdaguer, Alejandro César y otro c/ Peugeot Citroën Argentina S.A. y otro s/ ordinario", 17 de diciembre de 2019, Cita: MJ-JU-M-123159-AR||MJJ123159. El criterio fue ratificado luego por el mismo Tribunal, esta vez a través del voto del Dr. Garibotto, al fallar la causa "Ferrón, Renee Catalina y otro c/ Espasa S.A. s/ ordinario", sentencia del 25-nov-2021, Cita: MJ-JU-M-135825-AR | MJJ135825. Microjuris.com).

En el caso que convoca a este Acuerdo, no puede desconocerse –en mi opinión- que la prometida del demandante, y cónyuge al momento de promover la demanda (calidad que no ha sido negada por el demandado y que por ello ha de tenerse por cierta, toda vez que no se trata aquí de acreditar el estado civil de las personas), aun cuando no haya sido suscriptora del contrato de servicio de catering, debe ser considerada como consumidora equiparada de privilegiada condición. En efecto, pocas situaciones hay tan paradigmáticas del interés familiar y social como es el caso de una boda, festejo éste en el que –quienquiera que sea de los celebrantes que pague el costo de la fiesta y otorgue el instrumento por el que se formaliza el respectivo contrato- resulta de mutua "utilización" por los celebrantes y convocantes a la recepción de familiares y amigos. Estimar entonces que la contrayente no suscriptora del servicio de atención de los comensales y familiares invitados no está legitimada, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, constituiría -a mi modo de ver- una verdadera iniquidad jurídica perpetrada prescindiendo de la solución normativa expresamente prevista para el caso por la legislación especial y tuitiva llamada a regir el caso.

En función de lo dicho, estimo que la defensa de falta de legitimación activa debe ser rechazada.

3.3. La controversia que configura la cuestión a decidir. La solución propiciada.

Conforme los términos en que quedara trabado el litigio, la cuestión a dirimir para determinar a cuál de las partes le asiste razón y en qué medida, es si existió o no incumplimiento de parte del demandado, si la actora –a su vez- cumplió con la obligaciones a su cargo que habiliten su reclamo, y si le asiste razón para exigir la restitución de lo pagado y –de ser ello procedente- si corresponde tal reintegro de la forma en que los demandantes lo pretenden, como si son admisibles la demás pretensiones resarcitorias esgrimidas.

Respecto del primer interrogante (si hubo incumplimiento de parte del accionado), corresponde

analizar no sólo el contrato suscripto sino la conducta de las partes concomitante a su celebración – conforme lo que es de práctica en este tipo de contrataciones- y coetánea a la ejecución de las prestaciones propias del servicio comprometido, sean estas principales o accesorias.

Le asiste razón al demandado cuando sostiene que el servicio a que se obligó por el contrato no estaba sujeta a condición resolutoria alguna que se hubiese pactado como tal al tiempo de la concertación del acuerdo (artículo 345 del Código Civil y Comercial de la Nación). En el contrato no se encontraba previsto que, llevada a cabo la degustación, si lo probado no fuera del agrado del contratante del servicio y comensales participantes, el locatario podía dar por resuelta la operación. Tampoco correspondería estar, por analogía, al supuesto del artículo 1160, inciso a) del Código citado. Es más, debe repararse que la satisfacción con lo degustado, y siendo que como vulgarmente se dice “en materia de gustos no hay disputa”, tal condición –de reputarse absoluta o irrestricta- sería de dudosa legalidad, pues dependería del mero arbitrio o hasta el capricho de consumidor contratante contra lo prescripto por el artículo 345 ya citado. Es más la degustación no se encontraba siquiera prevista en el contrato.

Pero en este tipo de suministro es mucho más que un acto de “mera cortesía” como pretende hacerlo aparecer el accionante.

Es un dato de la experiencia que la prueba de la comida y el menaje (servicio de mesa) constituye, común y habitualmente, o parte de las tratativas preliminares a la suscripción del contrato, o una instancia que se cumple luego para la realización de ajustes sobre el menú; tal como el propio demandado lo admite.

Aun cuando a que lo suministrado y la atención en tal ocasión haya sido malo o defectuoso, tal circunstancia no constituye un incumplimiento de la prestación efectivamente comprometida, que tendría lugar el día de la celebración de la fiesta. Pero la degustación cumplida, aun cuando sólo haya sido un mero e irrelevante “acto de cortesía” como el proveedor pretende hacerlo ver, es parte del deber de información que, sobre la prestación contratada, le es debido al consumidor conforme a las normas ya citadas y según los usos y costumbres. Los asistentes no son convocados por el proveedor para halagar el paladar de los mismos, sino para mostrarles de que modo se concretará, en la fiesta, el servicio de catering contratado en su aspecto fundamental: la comida a servir.

Es por ello, a mi criterio, que la responsabilidad del proveedor que anticipo como existente por los fundamentos que luego expresaré, se encuentra en la conducta por él asumida luego de concretarse, a disgusto, la prueba que ofreciera al consumidor contratante y quienes lo hayan acompañado; de entre la cuales resalta el incumplimiento al deber de información y al de buena fe (artículos 4, 37, último párrafo, y concordantes de la LDC y 1100 y concordantes del CCyCN) que debe guardarse a quien es, en una relación de consumo, el sujeto de tutela preferente, cuya desprotección o vulnerabilidad constituye la razón que ha dado lugar al dictado de un régimen especial tuitivo, o “microsistema”, en una órbita propia y diferente de la de los contratos y suministros en general, y al de disposiciones específicas en la nueva Codificación Unificada.

De tal deber de información se ha dicho que: “...Como la información y la contratación son dinámicas, y aunque el CCCN no haya reflejado este carácter, el deber de información ha de cumplirse tanto en forma previa a entablarse la relación de consumo como también de manera concomitante a ésta. En el primer ámbito, permite elecciones de consumo fundadas y racionales (se relaciona con la libre elección, aplicándose la idea de consentimiento informado) y en el segundo, permite una utilización adecuada del producto o servicio contratado (se relaciona con el derecho a la salud y seguridad, y con la protección de los intereses patrimoniales).” (Conf. ALBERTO J. BUERES, “Código Civil y Comercial de la Nación”, analizado, comparado y concordado”, Editorial Hammurabi –José Luis Depalma- Editó, Buenos Aires 2015, Tomo 1), Página 634, comentario al artículo 1100).

Esta misma Sala ha destacado reiteradamente el carácter fundamental que posee del deber de información en los contratos y relaciones de consumo, como que el mismo debe hacerse efectivo antes, durante y luego de la celebración del contrato, o de anudarse la relación (ver, entre otros Expte. Nº C 153.967/19 caratulado: “Acción emergente de la ley de consumidor: Iribarren, Miguel Ángel c/

Banco Macro S.A.", Expte. N° C-056078/15 "Acción Emergente de la Ley del Consumidor: Villegas Hugo Rosario c/ Red Inversiones S.R.L."; "Acción Emergente de la Ley del Consumidor: Mamani, Irma Beatriz c/ Autojujuy SA y Plan Rombo").

El Dr. Garibotto, en el voto que he citado anteriormente, señala con absoluta claridad y acierto que:

"Cual es sabido, el correcto suministro de información es la columna vertebral del Derecho del Consumidor, el cual viene impuesto en el art. 42 de la Carta Magna y busca equiparar los desequilibrios en las relaciones comerciales. La importancia de tal precepto ocasionó su recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación, evidenciando, una vez más, la intención del legislador de proteger a los consumidores -como el actor- frente a los abusos por parte de los proveedores (art. 1100), estableciendo, además, la aplicación de las disposiciones previstas para los contratos de consumo a los contratos bancarios, de conformidad con lo dispuesto en el art.1093."

"Bien señala Lorenzetti que el deber de informar "es el deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de la información vinculada con la relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación, o atinentes a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los contratantes, derivados de dicha información, y cuyo contenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte en caso de no ser suministrados" (en "Código Civil y Comercial de la Nación, comentado" Buenos Aires, 2015, t°. VI, pág. 255).

"Sucede que de acuerdo con lo normado por el art. 4° de la ley 24.240 y art. 1100 del Código Civil y Comercial el proveedor se halla obligado a suministrar al consumidor información cierta, clara y detallada de las condiciones de comercialización de los bienes o servicios que provee; deber éste que constituye una obligación legal de conducta no sólo en la etapa precontractual, sino también en la etapa de ejecución del contrato, con el propósito de garantizar al acreedor un cumplimiento satisfactorio (esta Sala, "Rodríguez Delgado, Herald Omar c/ Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados", 20.11.2014; cfr. Stiglitz, en "El deber general de información contractual", RCCyC, n° 11, diciembre 2016, pág. 3, cap. VII; Covi, en "El deber de información en los contratos", LL 2016-F-1051, texto y nota n° 11; Kemelmajer de Carlucci- Tavano de Aredes, en "La protección del consumidor en el Derecho Privado", publ. En "Derecho del Consumidor" 1991, n° 1, pág. 11; Navas, en "Derecho constitucional del consumidor a una información adecuada y carga probatoria dinámica", publ. en diario LL. del 18.12.12; Picasso-VázquezFerreyra, en "Ley de Defensa del Consumidor, comentada y anotada", Buenos Aires, 2009, t°. I, págs. 66 y 67, cap.V; Fernández-Gómez Leo, en "Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial", Buenos Aires, 2009, t°. II-B, pág. 882; Farina, en "Defensa del consumidor y del usuario", Buenos Aires, 2004, pág. 168, nro. 11)."

"La omisión, el defecto o la insuficiencia de lo anterior importa violación a la vital obligación que sobre el proveedor pesa en los términos del citado art. 4 y sus concordantes de la ley 24.240 y 1100 del ordenamiento de fondo, normas que no son sino expresiones particulares del mandato general - otorgar a los consumidores información adecuada y veraz- establecido en el art. 42 de la Constitución Nacional (esta Sala, "Dadón, Mario Raúl c/ HSBC Bank Argentina S.A.", 1.6.2017; íd., "Pérez, Susana c/ HSBC Bank Argentina S.A.", 13.6.2017; íd., "Charrúa, María Juana c/ Assist Card Argentina S.A. de servicios", 13.6.2017; íd., "Fernández, Laura c/ Galeno Argentina S.A.", 14.8.2018; íd., "Tondi, Marina Alicia c/ Renault Argentina S.A.", del 7.11.2019; íd., "Códaga, Mabel Ester c/ Caja de Seguros S.A.", 14.2.2020; íd., "Milic, Juan Emilio c/ Provincia Seguros S.A.", 23.6.2020)" (nuevamente, ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, "Ferrón Renee Catalina y otro c/ Espasa S.A. s/ ordinario; 25-nov-2021. Microjuris.Com. Cita: MJ-JU-M-135825-AR | MJ135825).

De este deber ha señalado recientemente nuestra Suprema Corte de Justicia: "...Se ha dicho que "...el deber de información es la expresión máxima del principio de buena fe, cuya finalidad es que el destinatario del producto o servicio 'conozca con precisión todo aquello cuanto pueda ser capaz de influir sobre su decisión de contratar' ya que el deber de información en la contratación deviene en instrumento de tutela del consentimiento'..." (ver SCJJ, Sala I-Vocalía 2 Número Sentencia: 1059, fecha: 5/12/2023, autos Expte. N° CF-18.602/22 "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. N° C-258.391/2011 (Cámara en lo Civil y Comercial - Sala II - Vocalía 5) Ordinario por daños y

perjuicios: Orlandi, Jorge Carlos c/ Banco Hipotecario S.A.”).

Así es como, frente a la comunicación de resolución “por incumplimiento” que el consumidor cursara al proveedor el 31 de mayo de 2018 (fojas 12), 20 días después de que se llevara a cabo la degustación, recibida en persona por el Sr. L. el 05.06.2018 (fojas 11), el prestador del servicio no debió permanecer silente e impasible, para contestarla recién el 06.06.2018 (fojas 13) un mes después de recibida aquella interpelación del consumidor.

La conducta razonable y racional exigible de un prestador profesional, conforme a la naturaleza del servicio comprometido, era una respuesta inmediata rechazando la resolución, e informando de manera clara, detallada y veraz al consumidor sobre el error de la apreciación por éste vertida en su comunicación, ofreciendo realizar los ajustes que estimare adecuados al contrato con él suscripto y que consultara el interés de ambos, como sostiene en el responde haber estado dispuesto a hacerlo. El del proveedor, en resguardo de su buen nombre comercial y el del consumidor en cuanto a la superación de los desvíos o incorrecciones de su valoración del servicio contratado que, eventualmente, pudieren haberse erigido –durante la degustación- como una amenaza de incumplimiento o satisfacción deficiente del servicio de catering.

Esto no sólo se vincula y deviene como esperable por el mentado deber de información, consustancial a un contrato o relación de consumo, sino con la de buena fe en tanto principio cardinal que debe imperar en las relaciones jurídicas (CSJN, Fallos 339:1254 06/09/2016), y que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura (del Dictamen Fiscal al que el más Alto Tribunal de la República remitiera en Fallos 330:1649, 17/04/2007).

Lejos de ello, y cual si se tratara de un ajedrez jurídico y no de una relación comercial entre un proveedor profesional y un consumidor, un mes después de recibida la comunicación, pero antes de la celebración de la boda, el locador responde negando el incumplimiento en razón no hallarse prevista ninguna condición sobre la obligación a su cargo que debía ser cumplida el día del casamiento, e intimando a P. M. a abonar la primera cuota que dice incumplida y en mora desde el 19 de mayo de 2018, en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de declarar resuelto el contrato “por incumplimiento de su parte”, y haciéndolo responsable de los gastos en que manifestó haber incurrido (disk jockey, alquiler de vajillas, etc.). Apunto que no surge de autos que tal resolución se haya hecho efectiva por el proveedor.

Es verdad que incurren en error los actores al pretender la resolución en base a un incumplimiento que no fue el de la prestación principal, pues –es cierto también- el servicio de catering debía recién cumplirse por el proveedor en oportunidad de la fiesta, por lo que lo vivido, –según los demandantes- no fue sino sólo la frustración entre la expectativa generada y lo brindado el 10 de mayo de 2018.

No sabemos, de la prueba arrimada a la causa, si la disconformidad alegada fue tal en realidad. Sin embargo tenemos el silencio del prestador por un mes y un día, luego de la resolución y pedido de restitución de la parte del precio abonado efectuado por el Sr. P. M. (fojas 12). Cabe destacar que ninguna de las partes está obligada a concurrir a una prueba de degustación acompañada de un notario y de un chef o crítico de manjares, por lo que se debe acudir a otros elementos de prueba y fundamento de la decisión como son la conducta de las partes y las reglas de la experiencia.

La discordancia entre las partes sobre lo ofrecido en el contrato y lo brindado, pudo y debió –más allá de la argüida precipitación del consumidor- ser resuelta mediante la negociación que debió haber estado vertebrada en torno a información detallada por parte del proveedor, quien no sólo estaba obligado a suministrarla con las precisiones consignadas en el contrato y su anexo, sino a asesorar y procurar en cuanto fuere posible superar el equívoco que se suscitara en la relación, actuando de manera diligente y veraz toda vez que los contratos “Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor” (artículo 961 del CCyCN) . Y lo de la previsión y cuidado debe extremarse en este tipo de contrataciones en

que la ansiedad, expectativas puestas en la fiesta son absolutamente habituales en quienes requieren este tipo de servicios de un prestador profesional. Para el común y la mayoría de la gente este festejo es lo fundamental. L. debió haber expresado que estaba dispuesto a realizar otras degustaciones (como lo afirma en su responde), pero esta afirmación no es un hecho probado de la causa.

Lejos de ello el proveedor no contesta de inmediato –como correspondía- la queja y postulaciones que el locatario le formaliza a través de un carta documento de resolución (fojas 12). Dice L. haberlo hecho primera y tempestivamente, mediante una carta documento dirigida al domicilio real del consumidor y que –asevera- este no retiró del correo, pero ello en modo alguno resulta tampoco probado en estas actuaciones pues no se ha arrimado ni la comunicación ni el informe respectivo de la entidad a la que se confió el despacho, tal como es de uso en aquellos casos en que las comunicaciones epistolares se frustran.

Dada la naturaleza especialísima de la prestación comprometida (servicio de catering para una boda) y toda vez que el Código de Fondo manda proteger la confianza en su artículo 1067 al interpretar las convenciones, puede afirmarse a mi juicio que –en el caso- el proveedor que se limitó a contestar, tardíamente, que la obligación contractual que asumiera no estaba sujeta a condición y a interpelar por el pago del saldo de precio al consumidor, no ajustó su proceder al que es dable exigir de un contratante cuidadoso y previsor. Por el contrario, al no insistir en la conservación del acto brindando mayor información, asesoramiento y precisiones, no honró –reitero- los deberes de información y buena fe, y la obligación de prevenir el daño (artículos 9, 729, 961, 1710, inciso b) y concordantes de Código Civil y Comercial).

Va de suyo que no cumple de buena fe con el imperativo de prevenir el daño (cualquiera fuera su fuente, contractual o extracontractual), especialmente en el ámbito de las relaciones de consumo, y resulta por ello responsable civilmente, el proveedor que no advierte al consumidor de su error (y hasta de su capricho o sinrazón), y opta por callar durante un largo mes –y con ello consentir- la resolución por incumplimiento que le comunicara el locatario.

Y aquí corresponde me detenga sobre la consideración del silencio guardado por el demandado L., frente a la decisión de resolver el contrato que le comunicara uno de los actores.

Sabido es que sólo excepcionalmente el silencio, opuesto a un acto o una interrogación puede ser tomado como una manifestación de voluntad. Dice el artículo 263 del Código Civil y Comercial de la Nación: “Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.”

El acto frente al cual calló el proveedor fue la resolución que, por propia autoridad y extrajudicialmente, dispuso el consumidor mediante la comunicación de fojas 12. Al no contestar tal comunicación no sólo consintió, sin cuestionamiento, la decisión de la contraparte de disolver el vínculo, sino –también- la verdad de los incumplimientos que se le endilgaban como causa de tal determinación del consumidor.

Reitero, no podemos, a mi juicio perder de vista, el tipo de prestación contratada y las circunstancias propias del interés que la misma estaba destinada a cumplir, finalidad ésta que le imponía al locador a obrar con singular diligencia para evitar la frustración fatal de la relación. Haya estado o no (y no lo estaba) sometido su débito a una condición suspensiva o resolutoria, se haya encontrado o no pactada la degustación como parte del débito obligacional, y aun cuando no pueda sostenerse que tal acto constituya el objeto principal comprometido por el acuerdo. No es ello admisible pues, como ya lo vengo argumentando, no sólo que la contestación intempestiva por tardía traduce un déficit al deber de información, sino, fundamentalmente, porque tal silencio – excesivamente prolongado según las circunstancias a las que ya hice mención- exterioriza un comportamiento (el callar es conducta aunque se trate de una inacción) reñido con la buena fe contractual, con la debida previsión y cuidado que las partes se deben recíprocamente, y el deber de

prevenir el daño “en lo posible y con medidas razonables” con las que –en el ámbito del consumo- debe cumplir con máximo celo el proveedor.

Cabe reiterar que el demandado dice haber contestado la carta documento del actor al domicilio contractual establecido en el contrato, sin que tal comunicación haya sido retirada del correo por el Sr. P. M. y que luego reitero la respuesta al domicilio señalado en la carta documento de fojas 12. Sin embargo, en autos no se encuentra incorporada aquella primera y supuesta respuesta y tal silencio no se condice en absoluto con la postulación de accionado, en el sentido de “...sí estaba abierto, en aras de satisfacer al cliente, a cambiar de menú o eventualmente cambiar el cheff, pero nunca rescindir un contrato que no estaba sujeto a condición, y cuyas obligaciones a mi cargo surgían el 19 de agosto de 2018”. Tal apertura no se objetiva en la conducta observada por el proveedor.

Si se tiene por cierto y bien probado, como yo lo tengo ante la falta de contestación por el proveedor a la comunicación que le cursara P. M., que la degustación fue todo lo mala que el actor afirma, no cabe desplazar sobre el consumidor la carga de la prueba y exigirle esperar imperturbable, paciente y esperanzado, pagando “a lo bobo” y esperando que todo se corrigiera satisfactoriamente el día de la fiesta.

La prueba arrimada por los demandantes y recibida en la causa, en lo que aquí interesa, sólo acredita que el servicio de catering por otro prestador fue felizmente exitosa. Mas no corrobora lo afirmado en orden a que luego de la degustación del 10 de mayo de 2018, hasta el 31 del mismo mes en que el ahora demandante cursara la comunicación por la que resolvió la venta, hubo reclamos infructuosos del consumidor al proveedor. No hay prueba documental que acredite tales quejas, ni ello surge tampoco demostrado con las testimoniales rendidas en la causa. Sin embargo, frente al prolongado silencio mantenido por L. luego de un mes de recibida la comunicación del locatario, la versión de este último respecto a haber exteriorizado su desagrado y solicitado la devolución del dinero inmediatamente después del acto de cata, resulta verosímil y debe tenerse por cierta. Además de otra manera no se explica la afirmación de la accionada en el instrumento que luce a fojas 16/17 en la que el Sr. L. afirma que “...el Sr. P., quien en todo momento actuó de manera prepotente y altanera hacia mi persona, se encaprichó con no continuar con el contrato, sin motivo valido o de peso, desconociendo un contrato que estaba ya firmado y con principio de ejecución, por lo que debe hacerse cargo de su intempestiva, apresurada e infundada decisión” (ver fojas 17 , párrafo 2do.). A mi juicio se puede razonablemente presumir (presunción del hombre, hominis o judicial), que las quejas y disconformidades se expresaron luego de la degustación y antes de que el consumidor dispusiera la “rescisión” de la convención, y no se ha acreditado por el Sr. L. el intento de procurar superar el conflicto y –además- guardo silencio durante un mes sobre la extinción que el locatario dispusiera por propia autoridad.

Tal presunción encuentra apoyo en las circunstancias que rodean las acciones (y omisiones) desplegadas y observadas por las partes luego del mediodía del 10 de mayo de 2018 a las que ya me he referido; debiendo recordarse que “...También puede el juez obtener presunciones judiciales de otra clase de pruebas, cuanto éstas aisladamente no demuestran el hecho pero la hacen verosímil y probable, de tal modo que en conjunto permiten referirlo con certeza. Por tanto estas presunciones simples con el resultado de lo razonamientos probatorios del juez u no son un medio de prueba. En otros casos el juez las utiliza simplemente como principios basados en máximas de la experiencia, para la valoración de las pruebas, y entonces es más claro todavía que no son pruebas sino una manera de razonar del juez para calificar su mérito o eficacia”...” (HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, “Teoría General de la Prueba Judicial”, Editorial Víctor P. de Zavalía – Editor, quinta edición, Buenos Aires 1981, Tomo II, página 696/697).

Ya expresé cuál es el acto (comunicación resolutoria) frente a la cual se opuso sólo el silencio del proveedor. Ahora bien, debo volver sobre el punto de si este se encontraba constreñido a expedirse. Entiendo que sí, que L. se hallaba obligado a hablar conforme a los usos y prácticas, al deber de información que lo gravaba para con la otra parte si ésta estaba –como él lo sostiene- en un error frente a la prestación contratada, y la extensión y calidad de la misma. Toda vez que así lo impone buena fe a un contratante cuidadoso y previsor, pues no es dable suponer que, aun cuando la degustación no fuera parte del contenido contractual, haya tenido como única finalidad –con tanta

anticipación al festejo- producir la delicia palatina de quienes fueron parte de la misma, por mera y graciable voluntad del proveedor; según este último lo sostiene.

La ley prevé entre sus preceptos la educación de consumidor o usuario como una de sus loables propósitos (artículos 60 y 61, y concordantes de la ley 24.240). Ante supuestos como el de autos, y otros análogos en que está en juego la asimétrica relación que contempla la ley, evidenciando la vulnerabilidad que justifica el tratamiento especial del consumidor, se hace patente también, la necesidad de instruir y formar a los proveedores poniendo particular énfasis en los deberes que este singular vínculo les impone en las contrataciones que lleven a cabo con clientela, pues ante la contumaz reincidencia en proceder que desconocen lo esencial de este tipo de vínculos, no aparece como suficiente, aleccionadora o disuasiva la multa civil (daño punitivo), prevista en el artículo 52 bis de la Ley Especial; más allá de que, dada la prudencia judicial con que debe ser utilizado, tal recurso no siempre resulta de legítima actuación aun cuando los derechos del consumidor se hayan visto vulnerados. Tarea para el Legislador.

A mayor abundamiento entiendo que el hecho de que en el supuesto que nos ocupa los contratantes sean dos personas físicas, no debe llevarnos a tratar el conflicto entre ellos suscitado como producto de un contrato paritario, pues la relación que uniera a las partes no fue de iguales; sino la de una persona física organizada empresarialmente para la prestación de un servicio que se compone por múltiples actividades, frente a un profano que pone en el otro su confianza para la realización de una celebración que en el común del imaginario colectivo aparece -sin duda- como una de las más importantes de la vida.

Habiendo sido planteado por el accionado que la demanda tampoco sería procedente porque se pretendió resolver el contrato sin emplazarlo previamente a cumplir (artículo 1088 inciso c) del Código Civil y Comercial), corresponde señalar que el ámbito de un contrato o relación de consumo la resolución por incumplimiento, cuando del pacto comisorio tácito o cláusula resolutoria implícita se trata, no exige la intimación previa conforme lo previsto por el artículo 10 bis de la Ley de Defensa del consumidor que faculta al consumidor, frente al incumplimiento del proveedor, a "rescindir" "el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato". De forma tal que, dado el carácter preminente y prevalente como fuente del preceptado precepto, no cabe exigir al consumidor una interpelación que no requiere el régimen especial (argumento de los artículos 1094, 1079 y concordantes del Código Civil y Comercial). Por lo expuesto este planteo del proveedor debe ser rechazado.

Para concluir con la argumentación resulta en mi opinión muy a propósito de lo dicho, y máxime en tiempos en que pretende borrarse del Código De Fondo algunas remisiones a la dignidad humana, la moral, las buenas costumbres y el orden público en las relaciones contractuales con le propósito declarado de propender a lo que se propugna como la vuelta soberana de la autonomía de la voluntad y la libre y casi absoluta disponibilidad de las partes de sus derechos, en él contenidas, recordar (y se me perdonará lo extenso de la cita) la enseñanza que FERNANDO J. LÓPEZ DE ZAVALÍA, hace 50 años ya, y muchísimo antes –obviamente- de la existencia de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido que:

"Por 'circunstancias' hemos entendido el medio ambiente en el que surge, llega a ser eficaz, y se desenvuelve el contrato. Ellas marcan lo que tiene de individual, de concreto y de particular el negocio, que escapa a esquemas abstractos y cuyo conjunto es irreproducible en su particular encadenamiento. El fluir incesante de la vida no se repite".

"..." "cada contrato nace inmerso en la vida, no desconectado de ella, con un colorido individual, que lleva a tratarlo como un caso único. Hasta donde las normas permiten una invocación de las circunstancias, y cuáles son las computables, es cuestión que debe decidirse caso por caso, y que depende de la elasticidad de las mismas. No es dable una total libertad, porque se desconocería el valor de la seguridad jurídica, pero tampoco es recomendable una rigidez absoluta que conduzca a una Justicia tarifada".

"...Ciertas circunstancias cobran valor porque sirven para desentrañar el sentido de las declaraciones

de voluntad, las que no se comprenden aisladas sino en conexión con los hechos que las rodean. Es el problema de la interpretación de los contratos”

“Íntimamente vinculado al problema de las circunstancias se encuentra el principio de buena fe, que domina la materia contractual, e impregna la realidad de todo el Derecho. La buena fe se valora según las circunstancias que se toman en cuenta para la determinación de los efectos contractuales”

“...”... En este momento [el de la ejecución del contrato] se cierra el círculo protector de la buena fe”

“Cuando se ha interpretado el contenido normativo del contrato de la buena fe, se ha determinado el esquema previsto de las conductas. Peor el modo de la realización concreta de las mismas ajustarse a las cambiantes circunstancias de la vida. Sería contrario a la buena fe, a la rectitud de procedimientos que cabe esperar en el hombre honesto, el que alguien ajustara su conducta a una de las posibilidades que da la norma contractual, respetándola en su letra y violentándola en su espíritu...”... “La buena fe exige cumplir, cueste lo que cueste, con el contrato, porque el respeto a la palabra empeñada constituye uno de los pilares de la actuación del hombre correcto, pero jamás las palabras de los contratos son tan precisas que no permitan una cierta pluralidad de posibilidades según las circunstancias, y es en la elección de éstas donde se manifiesta la rectitud del proceder, de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión, es decir de acuerdo con lo que las partes hubieran entendido al tiempo de contratar obrando con cuidado y previsión, es decir de acuerdo con lo que las partes hubieran entendido al tiempo de contratar si previendo aquellas circunstancias se hubieran pronunciado sobre el tema”

“...Exigir una ejecución de buena fe, implica llamar la atención sobre ambas partes a fin de que ‘la paz firmada’ en el contrato, viva en la ejecución” (autor citado “Teoría de los Contratos. Parte General”, 2ª. edición, Editorial Víctor P. de Zavalía – Editor, Buenos Aires 1975, páginas 249 a 252).

Lo referido enuncia principios rectores y débitos obligacionales que tanto más han de observarse y satisfacerse lealmente por ambas partes -pero en especial por el proveedor en el ámbito de fenómeno del consumo- durante el transcurso de un contrato como el que nos ocupa (cuya singularidad ya he descripto y destacado), es decir en el camino entre la celebración, anudamiento de la relación, suscripción del contrato y su ejecución, tal como ya lo hemos dicho respecto del deber de información.

Si bien la demanda no se caracteriza precisamente por su esmero y es notoriamente pobre en cuanto a la invocación de hechos y fundamentación adecuada, la actora ha invocado –sin embargo- la existencia tanto de falta al deber de información, la vulneración de la buena fe, como aludido a la indignidad de trato recibido (ver fojas 30 vta., párrafo 2do. del capítulo IV; enunciado al que remito para abreviar). Agrego que respecto del deber de trato digno se ha resuelto incluso elevar el monto de lo que se concediera como daño punitivo en razón que “...” (...) “la demandada en ningún momento en sede judicial ofreció reintegrar el valor de la prestación o efectivizar su entrega; su postura negocial, en sede administrativa y luego judicial, fue aducir que no se le pagó pese a la exhibición en el expediente administrativo de la constancia electrónica de pago, con número de pedido y de factura; así, obligó a la actora a promover un juicio por cumplimiento de contrato de cuatro sillas, conducta impropia del estándar del buen proveedor, lo que cercena notoriamente el trato digno y equitativo del consumidor de raigambre constitucional, supuesto de responsabilidad objetiva que conlleva que la prueba en contrario recae en el proveedor” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, “ Cheves, José Cruz c/ Fravega SACIEI s/ daños y perj. incump. Contractual”, sentencia del 4 de febrero de 2021, Microjuris.com Cita: MJ-JU-M-130781-AR||MJJ130781). Lo que aquí traigo a colación no en relación a la multa civil, sino para destacar la importancia del deber de trato digno, que será tanto más trascendente en orden al incumplimiento que trasunta, independientemente que su inobservancia haga o no al proveedor merecedor de una condena por daño punitivo.

Entonces, si la Ley 24.240 es de orden público (artículo 65), y si el proveedor se encontraba no tan sólo constreñido al cumplimiento de lo debido según lo pactado en el contrato, sino también a las demás obligaciones que le impone el orden normativo especial que ya he individualizado

anteriormente, y no honró tales deberes, le asistió razón al consumidor al rescindir el acuerdo, y el accionado debe devolver lo recibido conforme lo manda el artículo 10 Bis, inciso c) de la norma citada. Pues no puede pretenderse que –en las particulares circunstancias del caso- el locatario debiera esperar seguir pagando a la espera del fiasco definitivo, para recién hacer valer sus derechos a dejar sin efecto la operación.

Estimo, conforme los fundamentos dados, que en autos se encuentran acreditada la antijuridicidad de la conducta del demandado incumplidor, la relación de causalidad adecuada entre tal transgresión entre los daños acreditados y tal infracción, y la atribución de esta última a título de culpa al proveedor; quien, por ello, deviene civilmente responsable frente al consumidor en los términos y con los alcances que seguidamente referiré.

3.4. De lo que debe ser objeto de la condena. Su entidad y cuantificación.-

3.4.1. Sobre el daño patrimonial. Daño emergente y lucro cesante, según lo peticionado.

Los actores reclaman como daño patrimonial el daño emergente y lucro cesante.

Respecto del primero diré que el mismo se concreta, en lo peticionado, a la restitución de la suma entregada al proveedor, la que corresponde sea restituida al consumidor conforme lo prescribe el artículo 10 bis, inciso c), con más sus intereses desde la fecha en que fuera recibida por el locador hasta la de su restitución al consumidor.

Dicho importe fue pactado en el contrato de fojas 02/04 y vta. en moneda nacional de curso legal, y en la misma moneda con más sus accesorios legales deberá ser devuelto y al señor P. M.. No corresponde entonces que la restitución se haga efectiva en su equivalente en dólares estadounidenses al tiempo del desembolso.

Tampoco resulta atendible el argumento del demandado de que nada tiene que devolver porque aplicó el dinero que le fuera satisfecho a asegurar algunas prestaciones que hacían al servicio comprometido (mozos, iluminación, etc.), pues aun cuando ello resultó corroborado por las testimoniales rendidas en autos (contestes con la documental que fuera exhibida y reconocida), ello no enerva la circunstancia de que la rescisión o resolución total del contrato se produjo por culpa exclusiva del Sr. L..

La cantidad abonada a la fecha en que fuera pagada ascendía a la fecha en que fuera entregada a \$ 70.000, a la fecha de esta sentencia esa cifra ha devengado en concepto de intereses la suma de \$ 255.623, lo que totaliza por capital e intereses el importe total por reintegro de \$ 325.623,90. Ello a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, conforme la Doctrina Legal sentada por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (hoy Suprema Corte de Justicia), al fallar la causa "Zamudio c. Achi" (L.A. 54 N° 235, 11.05.2011).

En cuanto al lucro cesante, su invocación resulta otro de los errores y faltas de prolijidad de la demanda, pues no cabe en modo alguno afirmar que la contratación fallida y el servicio no prestado haya frustrado a los demandantes la posibilidad cierta de obtener ganancias, o privado de la probabilidad de un enriquecimiento previsto o previsible.

En mi opinión con la restitución de la suma dada con más sus accesorios (daño al interés negativo), el Sr. P. M. se encuentra justamente resarcido; por lo que tampoco, y por no encontrarse debidamente acreditados, pueden tener acogidas los demás rubros reclamados (diferencias por bebida, servicios de disk jockey, etc.).

Al respecto se ha señalado que : "En toda reclamación de daños originados en una relación contractual debe distinguirse entre el daño al interés positivo o interés de cumplimiento, que engloba las perspectivas favorables que el acreedor puede legítimamente esperar como resultado del cumplimiento de la obligación, y el daño al interés negativo que supone la ineficacia o invalidez del acto jurídico que había originado la obligación, la cual queda sin causa y por ello carente de la

virtualidad que le era propia. Cuando se demanda solamente el daño al interés negativo, se trata de restituir a las partes a la situación anterior a la realización del contrato, de manera que una de ellas no sufra menoscabo por la celebración de ese contrato que ha resultado resuelto por culpa de la otra. Si se demanda, en cambio, el cobro por el daño al interés positivo, se trata de colocar a las partes en la situación en que habrían quedado si se hubiera cumplido realmente el contrato.///En el primero de los supuestos se debe reintegrar a la parte inocente de la resolución, los gastos por ella efectuados con motivo del contrato dejado sin efecto; en el otro, sin atender a las erogaciones hechas por la parte inculpable del no cumplimiento del contrato, se la debe resarcir de modo tal que patrimonialmente quede como si el contrato se hubiera realizado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A. “Mercado, Blas Andrés C/ Messi Guzmán, Ricardo S/ Cobro de Pesos”, 7 de Abril de 1989.Id SAIJ: FA89020074)

El importe de la condena, sobre el capital puro, devengará hasta el efectivo idénticos intereses según planilla que deberá practicar el demandado al tiempo del pago (artículo 463 del Código Procesal Civil).

3.4.2. Daño extrapatrimonial.-

Respecto al rubro no caben dudas de su procedencia en el ámbito de los contratos y relaciones de consumo, en la medida en que de las cosas mismas (in re ipsa), o de la prueba rendida en la causa, surja que ha habido una afectación de las legítimas afecciones del consumidor damnificado. Para corroborar este aserto sólo es necesario consultar, sin fatiga alguna, los pronunciamientos de nuestra Suprema Corte de Justicia y las sentencias de esta Sala. En la medida en que haya sido efectivamente padecida la lesión a tales derechos e interese extrapatrimoniales debe ser resarcida. De lo contrario la reparación no sería plena, en los términos del artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Puesto en la piel de los accionantes no me es difícil imaginarme, en un contexto de estrés y múltiples urgencias como es el de los preparativos de un casamiento, la zozobra y aflicción que debe haber significado para ellos, frente a la inconducta del proveedor, tener que salir a procurarse un nuevo servicio de catering con un 20% menos del importe que habían previsto originariamente destinar a la fiesta (que es el que retenía sin causa el demandado). La preocupación, la angustia, el desvelo, la sensación de inicua frustración implicaron sin duda una alteración en el transcurrir de sus vidas que excede cualquier contratiempo que deba considerarse propio de las contingencias del diario estar en el mundo y que, por ende, deben ser justamente resarcidas.

Por lo expresado, estimo equitativo y ajustado a derecho, en el caso, de conformidad a lo prescripto por el artículo 1741 del Código Civil y Comercial, se condene al accionado a abonar a cada uno de los demandantes la suma de \$300.000 a valores actuales y con más los intereses moratorios (artículo 1768 del mismo Código) del 8% anual desde la fecha de la mora (09.06.2018, según las constanciwa de fojas 11 y 12), hasta la fecha de esta sentencia, lo hace para cada uno de ellos en concepto de tales accesorios la cantidad de \$136.650.

Las sumas que compone el capital de condena deberán ser satisfechas, con más sus intereses dentro de los 10 (diez) días de haber quedado firme ésta sentencia. En caso de mora los accesorios se capitalizarán y devengarán –a su vez- intereses, conforme lo establecido por el artículo 770, inciso c) del Código de Fondo.

3.4.3. Daño punitivo.-

Estimo que la multa civil (artículo 52 bis de la Ley 24.240), no puede prosperar.

Ello en razón que como lo ha señalado la Doctrina y receptado la Sala Civil y Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia (hoy Suprema Corte de Justicia), “...las notas típicas para la configuración del daño punitivo son: “a) el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales; b) la gravedad de la falta, como dato objetivo que no requiere necesariamente de un daño físico o patrimonial pero que de algún modo debe impactar en el consumidor, tal como sería la hipótesis del art. 8 bis de la L.D.C.; c) la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna

personal; d) los beneficios procurados u obtenidos por el ilícito; e) la posición del mercado o de mayor poder del punido; f) el carácter antisocial y reprochable de la conducta y su repercusión en el medio social, es decir, el factor de atribución subjetivo, que se descubre ante el menosprecio a los derechos de los consumidores y usuarios; g) la finalidad disuasiva futura perseguida; h) la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta su falta, debiendo también considerarse muy especialmente la conducta asumida sea en sede administrativa, sea en sede judicial; i) el número y nivel de empleados comprometidos en la conducta de mercado y j) los sentimientos heridos de la víctima (cfr. "El factor de atribución necesario para la aplicación del daño punitivo" Junyent Bas, Francisco - Garzino, M. Constanza, 28/11/12, MJ-DOC-6089-AR MJD6089)" (ver STJJ, L.A. N° 56, F° 2357/2366, N° 680, citado y reiterado en la causa precedentemente aludida "Orlandi c. Banco Hipotecario").

En autos si bien el incumplimiento existió no traduce un menosprecio de gravedad intolerable de los derechos del consumidor, no cabe atender a la fortuna del accionado (quien es titular de una PyMe), ni considerar su posición en el mercado, y y –en mi opinión- si bien se lesionaron afecciones legítimas de los accionantes, no lo ha sido a grado tal que haga ineludible este tipo de punición, cuya finalidad disuasiva es fundamental en correlato con la entidad y gravedad de la ofensa.

4. Costas.-

En cuanto a las costas, considero que las mismas deben serle impuestas al demandado vencido; pues no existe razón alguna para apartarse del principio objetivo de la derrota (artículo 102 del Código Procesal Civil).

5. Honorarios profesionales.

En cuanto a los honorarios profesionales, el monto del proceso asciende en el caso a la suma de \$ 1.198.923, producto de sumar, a efectos de establecer la cuantía del asunto, el capital e intereses de los rubros que habrán de prosperar de compartirse mi criterio (artículos 24, 58, segundo párrafo y concordantes de la Ley 6112).

Luego, atendiendo a la naturaleza del trámite (amparo por una acción de defensa del consumidor-juicio sumarísimo, artículo 31, inciso b) de la misma norma), teniendo en cuenta que la Dra. T. D. R. R. intervino en todas las etapas del proceso, que se hace lugar parcialmente a la demanda que promoviera por sus patrocinados (resultado obtenido), que no siendo la labor que se retribuye precisamente descollante por su mérito, ni por su novedad, ni por su trascendencia, ni por ningún otro de los parámetros establecidos por el artículo 17 del régimen legal de honorarios, propongo fijar sus honorarios en la suma que resulta del porcentual mínimo legal establecido 20% (pauta del artículo 23 de la Ley de Honorarios profesionales); esto es en la cantidad de \$ 239.784,78, con más IVA de corresponder. Ello por su labor en la causa principal.

Por la tarea que desplegara en el Expediente N° 117388/2018, caratulado "Diligencias Preparatorias; P. M., Francisco c/ L., P. G. –A. S. I. de Catering", toda vez que la Ley 6112 no contempla expresamente tal tipo de trámite, y siendo que –más allá de su nominación- constituye en el caso y en realidad, un aseguramiento de pruebas, a los fines regulatorios tratare a dichas actuaciones como lo que verdaderamente fueron.

Consecuentemente, propicio fijar estos honorarios en el 4% del monto del juicio (20% de la pauta del artículo 23 de la ley de la materia, según la previsión de su artículo 40), esto es en la suma de \$ 47.956,92; con más I.V.A., si así correspondiera a la situación fiscal de la beneficiaria de la regulación.

En cuanto a los honorarios del Dr. M. E., dada la condición de vencida de la parte a la cual representa, que –como en el caso de la letrada del actor- no existe razón para apartarse del porcentual mínimo previsto por la ley, y que intervino en todas las etapas de éste proceso (artículo 31, inciso b) ley 6112), propicio que los mismos sean regulados en la cantidad de \$ 167.849,34 (70% de lo regulado a la abogada de los vencedores, conforme al artículo 29 de la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy, que es lo mismo que el 70% de la

pauta del artículo 23).

Los honorarios profesionales devengarán intereses desde la fecha de esta sentencia y hasta el efectivo pago, a la misma tasa que la establecida para el capital conforme la Doctrina Legal sentada por el STJJ en la causa "Zamudio c. Achi", y deberán ser satisfechos en el mismo plazo establecido para el capital e intereses de condena. En caso de incumplimiento lo accesorios se anexarán al capital y la suma resultante generará, a su vez, intereses hasta la íntegra satisfacción por el obligado de la acreencia de los demandantes (artículo 770, inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación).

Tal es mi voto.

El Dr. Esteban Javier ARIAS CAU, dijo:

Que comparto el criterio sostenido por el pre oponente, habiendo sido objeto de deliberación y análisis todos los aspectos que presentaba el proceso, por lo que adhiero al voto emitido en primer término.

La Dra. Elba Rita CABEZAS, dijo:

Que comparto el criterio sostenido por quien votara en primer término, habiendo sido objeto de deliberación y análisis todos los aspectos que presentaba el proceso, por lo que adhiero al voto de presidencia de trámite.

En función del resultado que informa el Acuerdo que antecede, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida en autos por los Sres. F. A. P. M. y S. E. G.

2º) Condenar a Sr. P. L. a restituir al actor F. A. P. M. la suma de \$ 325.623,90 (PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 90/100), en concepto de capital e intereses, en el término de 10 (diez) días de haber quedado firme esta sentencia, con más los intereses –sobre el capital puro- de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina desde la fecha de este decisorio hasta la del pago, conforme la Doctrina legal sentada en el caso "Zamudio c. Achi" y según liquidación que deberá practicar al tiempo del cumplimiento de lo que aquí se manda satisfacer al demandante (artículo 463 del Código Procesal Civil).

3º) Condenar al Sr. P. L. a abonar a cada uno de los demandantes F. A. P. M. y S. E. G., la suma de \$ 436.650 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA), en concepto de capital e intereses por daño extrapatrimonial, en el plazo de 10 (diez) días de haber quedado firme este fallo. Esta suma devengará, sobre el capital puro, desde la fecha de esta sentencia y hasta el efectivo pago los intereses de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, conforme la Doctrina Legal sentada en el caso "Zamudio c. Achi"

4º) Costas al vencido (artículo 102 del Código de Rito).

5º) Regular los honorarios de la Dra. T. D. R. R., por la labor cumplida en el expediente principal, en la suma de \$ 239.784,78 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 78/100) y por la labor cumplida en el agregado por cuerda Expediente N° C-117388/2025, caratulado "Diligencias...", en la suma de \$ 47.956,92 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92/100) y los del Dr. M. E. en la cantidad de \$ 167.849,34 (PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 34/100). Estos

estipendios, deberán ser satisfechos en igual plazo que la condena, y devengarán hasta el efectivo pago, los intereses de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina según la Doctrina Legal sentada en el caso "Zamudio c. Achi".

6°) Dejar establecido que, en el supuesto de mora en el cumplimiento del monto de la condena por capital e intereses, como los honorarios y sus intereses, los accesorios se añadirán al capital y la suma resultante, conforme lo previsto por el artículo 770 inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación, producirán –a su vez- intereses hasta la íntegra y efectiva satisfacción del crédito a los acreedores.

7°) Regístrese, agréguese copia en autos, protocolícese, notifíquese por cédula y remítase copia al Departamento de Jurisprudencia, Publicaciones e Informática.

Firmado por Lopez Iriarte, José Alejandro - Juez de la Cámara en lo Civil y Comercial

Firmado por Arias Cau, Esteban Javier - Juez de la Cámara en lo Civil y Comercial

Firmado por Cabezas, Elba Rita - Juez de la Cámara en lo Civil y Comercial

Firmado por Calluso, Eleonora - Secretario de Primera Instancia